

ACORD DE COOPERARE COMERCIALA

Capitolul 1 - Partile acordului

Prezentul acord se incheie intre: SC ALPHA DISTRIBUTION SRL, Timisoara, str. Republicii nr. 22, J35/2222/2018, CUI RO22334455, reprezentata de dl. Cristian Marin - Director General, si SC BETA SERVICES SRL, Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 10, J12/3333/2019, CUI RO33445566, reprezentata de dna. Ioana Vlad - Administrator.

Capitolul 2 - Obiectul acordului

Acordul reglementeaza conditiile de cooperare comerciala pentru distributia produselor din portofoliul Alpha Distribution pe teritoriul judetului Cluj. Beta Services actioneaza ca distribuitor exclusiv in zona geografica definita, avand dreptul de a vinde si promova produsele in conditiile stabilite prin prezentul acord si anexele sale.

Capitolul 3 - Teritoriul de distributie

Teritoriul cuprinde judetele: Cluj, Mures, Bistrita-Nasaud, Salaj si Satu Mare. Distribuitorul nu poate comercializa produsele in afara acestui teritoriu fara acordul scris prealabil al Alpha Distribution. Incalcarea clauzei de exclusivitate teritoriala atrage o penalitate contractuala de 10.000 lei per incident constatat.

Capitolul 4 - Produsele contractate

Produsele care fac obiectul distributiei sunt cele din Catalogul Alpha Distribution 2025. Preturile de lista beneficiaza de discount de distributie de 18% pentru comenzi standard si 22% pentru comenzi de peste 50.000 lei lunar. Lista se actualizeaza trimestrial.

Capitolul 5 - Obligatiile distribuitorului

Distribuitorul se obliga sa: mentina stoc minim 30 zile; realizeze target lunar 80.000 lei; raporteze lunar vanzarile; nu distribuie produse concurente; respecte politica de preturi.

Capitolul 6 - Conditii de plata

Termenul de plata standard este de 30 de zile de la data facturii. Plata in avans beneficiaza de discount suplimentar de 3%. Intarzierea atrage penalitati de 0,05%/zi.

Capitolul 7 - Garantii bancare

Distribuitoarul constituie garantie bancara de buna executie de 15.000 lei, valabila pe toata durata acordului, restituita in 30 zile de la incetare daca nu exista litigii.

Capitolul 8 - Marketing si promovare

Furnizorul alocă buget anual de marketing de 5% din cifra de afaceri realizata in teritoriu. Actiunile de promovare se planifica trimestrial. Materialele publicitare se furnizeaza de Alpha Distribution cu posibilitate de personalizare locala in limita a 20% din suprafata.

Capitolul 9 - Formare si suport tehnic

Furnizorul asigura sesiuni de formare pentru echipa distribuitorului de minimum 2 ori/an. Suportul tehnic este disponibil L-V 08:00-18:00. Timp de raspuns garantat: 4 ore lucratoare.

Capitolul 10 - Proprietate intelectuala

Distribuitoarul poate utiliza marcele comerciale ale furnizorului exclusiv pentru comercializarea produselor contractate. La incetarea acordului, utilizarea marcilor inceteaza.

Capitolul 11 - Exclusivitate conditionata

Exclusivitatea se acorda sub conditia atingerii targetului lunar. La sub 70% din target 3 luni consecutive, furnizorul poate revoca exclusivitatea cu preaviz de 15 zile.

Capitolul 12 - Litigii si jurisdictie

Litigiile se solutioneaza amiabil in 30 zile. In caz de esec, se supun arbitrajului Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Capitolul 13 - Personalul implicat in executarea acordului

Fiecare parte desemneaza un manager de cont. Schimbarea se notifica in 5 zile.

Personalul respecta politicile interne ale partii care l-a desemnat.

Capitolul 14 - Forta majora

Nicio parte nu raspunde pentru neexecutare cauzata de forta majora: calamitati, razboi, greve generale sau restrictii guvernamentale. Notificare obligatorie in 48 ore + certificat CCIR.

Capitolul 15 - Modificarea acordului

Orice modificare se face exclusiv prin act aditional semnat de reprezentantii legali.

Acele aditionale sunt numerotate si fac parte integranta din prezentul acord.

Capitolul 16 - Conditii de angajare a personalului comercial

Perioada de proba pentru agentii comerciali este de 90 de zile calendaristice, iar pentru managerii de zona este de 120 de zile calendaristice. Durata concediului de odihna anual este de 21 de zile lucratoare conform legislatiei muncii in vigoare.

Salariul minim garantat pentru agentii comerciali este de 4.500 lei brut lunar plus comisioane variabile in functie de performanta de vanzari realizata trimestrial.

Capitolul 17 - Confidentialitate

Toate informatiile schimbate sunt confidentiale. Obligatia se mentine 3 ani dupa incetare.

Capitolul 18 - Durata si incetarea acordului

Acordul se incheie pe 2 ani, cu reinnoire posibila. Reziliere cu preaviz 60 zile.

Reziliere anticipata nejustificata: daune egale cu valoarea a 3 luni de activitate.

Semnatura Prima Parte: _____ Data: 01.06.2025

Semnatura A Doua Parte: _____ Data: 01.06.2025